拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５６７１１０
起案日	令和　６年　２月１６日
特許庁審査官	遠藤　邦喜　　３７４２　３Ｋ００
特許出願人代理人	田▲崎▼　聡（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

理由１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項１-５
・引用文献等１-４
・備考
（請求項１-２について）
引用文献１（明細書第１～３頁、図１～５図等参照。）には、
プラスチック製樹脂（本願発明の「硬質樹脂」に相当。）で形成された柄（本願発明の「ハンドル体」に相当。）と、ゴム（本願発明の「軟質樹脂」に相当。）で形成され前記柄の先端側に設けられた歯ブラシヘッド（本願発明の「ブラシ成形体」に相当。）と、を備え、
前記柄は、先端側に突出して設けられた挿入部分（図２等参照。本願発明の「挿入部」に相当。以下、「挿入部」という。）を有し、
前記歯ブラシヘッドは、基台部分（図２等参照。本願発明の「ヘッド基台部」

に相当。以下、「ヘッド基台部」という。）と、前記ヘッド基台部の正面側に突出するゴムの毛（本願発明の「フィラメント」に相当。）と、を有し、
　前記ヘッド基台部は、前記挿入部が差し込まれて嵌合する孔（図２等参照。本願発明の「挿入孔」に相当。以下、「挿入孔」という。）を有する、
　歯を磨きながら同時に歯茎をマッサージすることが出来る歯ブラシが記載されている。
　引用文献２（段落０００１、００３２、図１１等参照。）には、使用者に良好なフィット感を与えるために、ブラシ柄３（ハンドル体）に装着された状態のブラシ基台２（ヘッド基台部）の先端部に、内部に中芯７（挿入部）が存在せず屈曲可能な領域Ｂを設けた構成にする技術態様が記載されている。そして、図１１の寸法Ｂについては、屈曲させてフィット感を得るものであるから、支持するための中芯７部分を有しつつ、屈曲する程度の所定寸法に設定することは明らかである。
　フィラメントの基端とヘッド基台部の背面との最大距離を、２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下程度とすることは、例えば、引用文献３（段落０００１、００３９等参照。）、及び、引用文献４（図３等参照。）にも記載されているように周知技術である。
　引用文献１に記載された歯を磨きながら同時に歯茎をマッサージすることが出来る歯ブラシにおいて、引用文献２に記載された上記の使用者に良好なフィット感を与えるための構成と、引用文献３-４にも記載された上記の２．０ｍｍ以上、４．５ｍｍ以下程度とする周知の構成を採用することにより、本願発明の歯ブラシとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

（請求項３について）
　引用文献２（段落０００１、００３１、図１０等参照。）には、奥歯の方まで差し込んで歯茎マッサージを行うことが容易となるように、先端側の厚みを小さくする技術態様が記載されている。
　引用文献１に記載された歯を磨きながら同時に歯茎をマッサージすることが出来る歯ブラシにおいて、引用文献２に記載された上記の奥歯の方まで差し込んで歯茎マッサージを行うための構成を採用することにより、本願発明の歯ブラシとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

（請求項４-５について）
　引用文献１には、歯ブラシヘッドと柄とを凹凸（本願発明の「窪み」及び「突起」に相当。）により接合する技術態様が記載されている。

　したがって、請求項１-５に係る発明は、引用文献１-２に記載された発明、及び、引用文献３-４にも記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項６－７
・引用文献等１－５
・備考
（請求項６について）
　引用文献５（特許請求の範囲１～２、発明の背景等参照。）には、ヘッド部分及びブラシ部分（ブラシ成形体）をポリウレタンからなる熱可塑性エラウストマーで構成する技術態様が記載されている。

（請求項７について）
　引用文献１に記載された歯を磨きながら同時に歯茎をマッサージすることが出来る歯ブラシにおいて、ゴムの毛の位置を、歯ブラシヘッドのパーティング面の位置とすることについて、特段の困難性があるとは認められない。

　したがって、請求項６－７に係る発明は、引用文献１－２、５に記載された発明、及び、引用文献３－４にも記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞

１．国際公開第００／０４９９１１号
２．特開２００３－１５３７４１号公報
３．国際公開第２０１７／１５５０３９号（周知技術を示す文献）
４．特開２０１０－１９４０４４号公報（周知技術を示す文献）
５．国際公開第９７／０１６９９５号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ４６Ｂ　１／００

・先行技術文献　　補正の参考となる先行技術文献は発見しなかった。

　この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。

（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
（４）補正の示唆等は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは出願人が決定すべきものである。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　生活機器(PA3K)　遠藤　邦喜（えんどう　くによし）
連絡先　ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内３３３０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA3K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
大光　太朗	遠藤　邦喜	
３４２３	３７４２	